



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

EXTRATO DE SESSÃO DE JULGAMENTO

DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM nº RJ2018/4279 (19957.006242/2018-73)

Data do julgamento: 02/04/2019

Diretor Relator: Gustavo Machado Gonzalez

Acusados: Antônio Carlos Romanoski

Miguel Alberto Ignatios

Rudy Paulo Gonçalves Neves

Ementa: Descumprimento reiterado por parte dos membros do conselho de administração da Maori S.A. de suas obrigações de envio à CVM de suas informações periódicas. Infração ao art. 142, inciso IV e ao art. 132 da Lei nº 6.404/76. Infração ao art. 176, *caput*, da Lei nº 6.404/76. Infração ao artigo 21, inciso V e ao artigo 29, *caput* e inciso II, da Instrução CVM nº 480/09. Multas.

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação aplicável, **por unanimidade** de votos, com fundamento no art. 11 da Lei nº 6.385/76, decidiu:

1. Aplicar ao acusado **Antônio Carlos Romanoski**, na qualidade de único diretor da Maori S.A.:

1.1. A penalidade de **multa pecuniária de R\$ 30.000,00** (trinta mil reais), pela não elaboração dos formulários de informações trimestrais referentes aos 1º, 2º e 3º trimestres de 2017, em infração ao art. 21, V, c/c o art. 29, *caput*, e inciso II, da Instrução CVM nº 480/09;

1.2. A penalidade de **multa pecuniária de R\$ 30.000,00** (trinta mil reais), em função da não elaboração das demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2016, em infração ao art. 176, *caput*, da Lei nº 6.404/76; e

1.3. Na qualidade de membro do conselho de administração da Maori S.A., a penalidade de **multa pecuniária de R\$ 30.000,00** (trinta mil reais), por não adotar as providências necessárias à convocação da assembleia geral ordinária referente ao exercício social encerrado em 31.12.2016, em infração ao art. 142, inciso IV, c/c o art. 132 da Lei nº 6.404/76.

2. Aplicar ao acusado **Miguel Alberto Ignatios**, na qualidade de membro do conselho de administração da Maori S.A., a penalidade de **multa pecuniária de R\$30.000,00**, por não adotar as providências necessárias à convocação da assembleia geral ordinária referente ao exercício social encerrado em 31.12.2016, em infração ao art. 142, inciso IV, c/c o art. 132, ambos da Lei nº 6.404/76.

3. Aplicar ao acusado **Rudy Paulo Gonçalves Neves**, na qualidade de membro do conselho de administração da Maori S.A., a penalidade de **multa pecuniária de R\$30.000,00**, por não adotar as providências necessárias à convocação da assembleia geral ordinária referente ao exercício social encerrado em 31.12.2016, em infração ao art. 142, inciso IV, c/c o art. 132 da Lei nº 6.404/76.

Os acusados punidos terão prazo de 30 dias, a contar do recebimento de comunicação da CVM, para interpor recurso ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos do art. 34 c/c art. 29, ambos da Lei nº

13.506/17, prazo esse, ao qual, de acordo com a orientação fixada pelo Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, poderá ser aplicado o disposto no art. 229 do Código de Processo Civil, que concede prazo em dobro para recorrer quando os litisconsortes tiverem diferentes procuradores.

Ausentes os acusados e os representantes constituídos nos autos.

Presente a Procuradora-federal Luciana Dayer, representante da Procuradoria Federal Especializada da CVM.

Participaram da Sessão de Julgamento os Diretores Gustavo Machado Gonzalez, Carlos Alberto Rebello Sobrinho, Flavia Martins Sant'Anna Perlingeiro, Henrique Balduino Machado Moreira e o Presidente da CVM, Marcelo Barbosa, que presidiu a Sessão.



Documento assinado eletronicamente por **Henrique Balduino Machado Moreira, Diretor**, em 19/06/2019, às 14:11, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **Flavia Martins Sant Anna Perlingeiro, Diretor**, em 19/06/2019, às 15:14, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **Carlos Alberto Rebello Sobrinho, Diretor**, em 21/06/2019, às 12:07, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **Marcelo Santos Barbosa, Presidente**, em 25/06/2019, às 19:23, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **Gustavo Machado Gonzalez, Diretor**, em 27/06/2019, às 15:46, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, informando o código verificador **0730602** e o código CRC **39AA48A1**.

*This document's authenticity can be verified by accessing https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and typing the "Código Verificador" **0730602** and the "Código CRC" **39AA48A1**.*



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Relatório nº 6/2019-CVM/SEP/GEA-3

Assunto: Processo Administrativo Sancionador
Relatório previsto no art. 38-B da Deliberação CVM nº 538/08
Maori S.A.
Processo CVM 19957.006242/2018-73

Senhor Gerente,

I. Introdução

1. Trata-se de relatório previsto no art. 38-B da Deliberação CVM nº 538/08, em processo administrativo sancionador relacionado à inadimplência de informações periódicas da companhia aberta Maori S.A. (“Maori” ou “Companhia”).

II. Resumo da acusação

2. A Maori deixou de enviar à CVM diversas informações periódicas, o que culminou com a suspensão do seu registro de companhia aberta, em 09.04.2018.

3. A Superintendência de Relações com Empresas (“SEP”) instaurou procedimento para apurar a responsabilidade dos administradores que deram causa aos atrasos. Ao final, foi apresentado termo de acusação, no qual foram responsabilizados:

i. **Antônio Carlos Romanoski**, por:

a. na qualidade de diretor, infringir:

- o **art. 21, V, c/c art. 29, caput e II, todos da Instrução CVM nº 480/09**, em razão da não elaboração dos formulários de informações trimestrais referentes aos 1º, 2º e 3º trimestres de 2017;
- o **art. 176, caput, da Lei nº 6.404/76**, em função da não elaboração das demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2016;

b. na qualidade de membro do conselho de administração, infringir:

- o **art. 142, IV, c/c art. 132 da Lei nº 6.404/76**, ao não adotar as providências necessárias à convocação da assembleia geral ordinária referente ao exercício encerrado em 31.12.2016.

ii. **Miguel Alberto Ignatios**, por, na qualidade de membro do conselho de administração, infringir:

- o **art. 142, IV, c/c art. 132 da Lei nº 6.404/76**, ao não adotar as providências necessárias à convocação da assembleia geral ordinária referente ao exercício encerrado em 31.12.2016.

iii. **Rudy Paulo Gonçalves Neves**, por, na qualidade de membro do conselho de administração, infringir:

- o **art. 142, IV, c/c art. 132 da Lei nº 6.404/76**, ao não adotar as providências necessárias à convocação da assembleia geral ordinária referente ao exercício encerrado em 31.12.2016.

4. Todos os acusados foram intimados duas vezes e nenhum apresentou defesa. A primeira intimação de todos foi recebida por terceiros (SEI 0578701), mas as razões de defesa deles não foram apresentadas. Por isso, as intimações foram enviadas novamente e foram recebidas em mãos pelos senhores **Antônio Carlos Romanoski** (SEI 0622375) e **Rudy Paulo Gonçalves Neves** (SEI 0626206), mas não pelo senhor **Miguel Alberto Ignatios** (SEI 0622379), por motivo de

III. Razões de defesa

5. Embora intimados, os acusados não apresentaram suas razões de defesa.

IV. Análise da acusação

6. A inadimplência em relação às obrigações periódicas da Maori é incontroversa.

7. Embora os acusados não tenham apresentado defesa, dois deles se manifestaram sobre os fatos previamente à formulação da acusação, nos termos do art. 11 da Deliberação CVM nº 538/08, limitando-se a contextualizá-los e a tentar justificá-los (a exceção foi o senhor Rudy Paulo Gonçalves Neves, que não apresentou qualquer manifestação ao longo do processo).

8. O argumento da ausência de atividades operacionais como justificativa de descumprimento de suas obrigações de divulgação de informações perante o mercado pode, eventualmente, ser levado em consideração na dosimetria da penalidade, mas não como um excluyente absoluto de responsabilidade dos seus administradores (em particular, do senhor Antônio Carlos Romanoski, como único diretor), por algumas razões:

- i. a produção e divulgação de informações periódicas são atos mínimos e básicos e de funcionamento de uma sociedade anônima de capital aberto, não havendo previsão legal de sua dispensa;
- ii. trata-se de obrigações previamente conhecidas, por estarem previstas em normas, e às quais as companhias voluntariamente se submetem ao optarem por operar sob a forma de sociedade anônima de capital aberto;
- iii. o administrador não pode invocar a ausência de atividades operacionais para exonerar-se de deveres legais e, ao mesmo tempo, manter-se em seu cargo, presumivelmente com benefícios e prerrogativas daí decorrentes: se um administrador entende ser incapaz de praticar os atos pelos quais é responsável, resta-lhe a opção de renunciar; e
- iv. no caso, não há sequer medidas de caráter paliativo para manter o mercado minimamente informado sobre a situação da companhia, como o Colegiado já entendeu necessário. [\[1\]](#)

9. Ainda, como membros do conselho de administração, os três acusados eram responsáveis pela convocação da AGO de 2016. Não existe na Lei Societária hipótese de dispensa da realização de assembleias gerais ordinárias. Em linha com tal entendimento, o Colegiado da CVM já se manifestou inúmeras vezes a respeito da indispensabilidade da convocação da AGO ainda que em situações de potencial desinteresse dos acionistas [\[2\]](#). Assim, tal alegação, mesmo que possa caracterizar um atenuante a ser ponderado no caso concreto, não é suficiente para descaracterizar o ilícito descrito.

10. Desse modo, as imputações formuladas devem ser mantidas.

V. Conclusão

11. Entendendo ter sido cumprido o art. 38-B da Deliberação CVM nº 538/08, propomos seu envio à CCP, nos termos do §1º deste mesmo artigo.

Atenciosamente,

[\[1\]](#) Dentre outros, processos RJ-2013-8695, de 03.06.2014, e RJ-2005-2933, de 11.01.2006.

[\[2\]](#) Dentre outros, processos PAS CVM nº RJ2010/12041, PAS CVM nº RJ2015/3387.



Documento assinado eletronicamente por **Raphael Acácio Gomes dos Santos de Souza, Gerente**, em 14/01/2019, às 13:05, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **Gustavo dos Santos Mulé, Superintendente em exercício**, em 14/01/2019, às 14:20, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, informando o código verificador **0667499** e o código CRC **209C9225**.

*This document's authenticity can be verified by accessing https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and typing the "Código Verificador" **0667499** and the "Código CRC" **209C9225**.*



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

VOTO

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM Nº 19957.006242/2018-73

Reg. Col. nº 1331/2019

Acusados: **Antônio Carlos Romanoski**
Miguel Alberto Ignatios
Rudy Paulo Gonçalves Neves

Assunto: Apurar a eventual responsabilidade de administradores pela não elaboração das demonstrações financeiras anuais e do formulário de informações trimestrais, e pela não convocação de assembleia geral ordinária.

Diretor Relator: Gustavo Machado Gonzalez

VOTO

I. Introdução

1. Trata-se de processo administrativo sancionador instaurado pela Superintendência de Relação com Empresas ("SEP") para apurar a eventual responsabilidade de Antônio Carlos Romanoski ("Antônio Carlos Romanoski"), na qualidade de diretor e presidente do conselho de administração da Maori S.A. ("Maori" ou "Companhia"), Miguel Alberto Ignatios ("Miguel Alberto Ignatios") e Rudy Paulo Gonçalves Neves ("Rudy Paulo Neves", e, em conjunto com Antônio Carlos Romanoski e Miguel Alberto Ignatios, "Acusados"), na qualidade de membros do conselho de administração da Companhia, pelo reiterado descumprimento de suas obrigações periódicas previstas na Lei nº 6.404/1976 e na Instrução CVM nº 480/2009 – o que teria culminado na suspensão do registro da Companhia perante a Comissão de Valores Mobiliários ("CVM")[\[1\]](#).
2. O presente processo trata de infração prevista no Anexo 38-A da Deliberação CVM nº 538/2008, razão pela qual tramita sob o rito simplificado, conforme artigo 38-A da referida deliberação. Diante disso, com fulcro no artigo 38-D, adoto, integralmente, o relatório elaborado pela SEP em 14.01.2019[\[2\]](#).

II. Mérito

3. A Acusação baseia-se no fato de a Companhia não ter apresentado à CVM as seguintes informações periódicas: **(i)** formulários de informações financeiras trimestrais referentes ao 1º, 2º e 3º trimestre de 2017; **(ii)** formulário de demonstrações financeiras padronizadas referente ao exercício social findo em 31.12.2016; **(iii)** formulário de referência referente ao exercício social de 2017; **(iv)** demonstração financeira anual completa referente ao exercício social findo em 31.12.2016; e **(v)** edital de convocação e ata da assembleia geral ordinária referente ao exercício findo em 31.12.2016.
4. Após análise dos elementos acostados aos autos e interações com alguns dos Acusados,[\[3\]](#) a SEP constatou que as informações financeiras da Companhia não haviam sequer sido elaboradas, bem como que a AGO referente ao exercício findo em 31.12.2016 não havia sido convocada, tampouco realizada – razão pela qual concluiu pela imputação das seguintes responsabilidades:

a. **Antônio Carlos Romanoski:**

(a.1) na qualidade de único diretor da Maori S.A., pelo descumprimento ao disposto no:

- artigo 21, V, c/c artigo 29, *caput* e inciso II, da Instrução CVM nº 480/09, em razão da não elaboração dos formulários de informações trimestrais referentes aos 1º, 2º e 3º trimestres de 2017;
- artigo 176, *caput*, da Lei nº 6.404/1976, em função da não elaboração das demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2016;

(a.2) na qualidade de membro do conselho de administração da Maori S.A., pelo descumprimento ao disposto no:

- artigo 142, inciso IV, c/c artigo 132 da Lei nº 6.404/1976, ao não adotar as providências necessárias à convocação da assembleia geral ordinária referente ao exercício social encerrado em 31.12.2016.
- b. **Miguel Alberto Ignatios**, na qualidade de membro do conselho de administração da Maori S.A., pelo descumprimento ao:
- artigo 142, inciso IV, c/c artigo 132 da Lei nº 6.404/1976, ao não adotar as providências necessárias à convocação da assembleia geral ordinária referente ao exercício encerrado em 31.12.2016.
- c. **Rudy Paulo Gonçalves Neves**, na qualidade de membro do conselho de administração da Maori S.A., pelo descumprimento ao:
- artigo 142, inciso IV, c/c artigo 132 da Lei nº 6.404/1976, ao não adotar as providências necessárias à convocação da assembleia geral ordinária referente ao exercício encerrado em 31.12.2016.
5. Devidamente intimados a se manifestar, os Acusados não apresentaram suas defesas, de modo que os fatos trazidos pela Acusação não foram contestados. Diante dos elementos constantes dos autos e da análise da SEP, parece não haver dúvidas quanto à responsabilidade dos Acusados pelo descumprimento de suas obrigações periódicas previstas na Lei nº 6.404/1976 e na Instrução CVM nº 480/2009.

III. Dosimetria

6. Passo à dosimetria das penalidades a serem cominadas aos Acusados.
7. Em primeiro lugar, considero como circunstância atenuante a primariedade dos Acusados. [\[4\]](#)
8. Cumpre destacar, ainda, que as ações ordinárias e preferenciais de emissão da Companhia são integralmente detidas por um único acionista [\[5\]](#), bem como que, desde 2015, a Maori não desenvolve atividades operacionais ou atos que tenham repercussão no mercado de capitais. Dessa forma e, em linha com os precedentes desta autarquia, [\[6\]](#) entendo que tais circunstâncias reduzem – mas não eliminam, haja vista que o cumprimento das obrigações informacionais é condição essencial para o funcionamento eficiente do mercado de capitais – o potencial ofensivo que as infrações em comento representam ao mercado, razão pela qual serão também consideradas como atenuantes na dosimetria da pena.
9. Por todo o exposto, com fulcro no artigo 11 da Lei nº 6.385/1976, voto pela condenação de:
- a. **Antônio Carlos Romanoski**:

(a.1) na qualidade de único diretor da Maori S.A.:

- à penalidade de multa pecuniária no valor de R\$30.000,00 (trinta mil reais), em razão da não elaboração dos formulários de informações trimestrais referentes aos 1º, 2º e 3º trimestres de 2017, em infração ao artigo 21, V, c/c artigo 29, *caput* e inciso II, da Instrução CVM nº 480/09;
- à penalidade de multa pecuniária no valor de R\$30.000,00 (trinta mil reais), em função da não elaboração das demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2016, em infração ao artigo 176, *caput*, da Lei nº 6.404/1976.

(a.2.) na qualidade de membro do conselho de administração da Maori S.A., à penalidade de multa pecuniária no valor de R\$30.000,00 (trinta mil reais), ao não adotar as providências necessárias à convocação da assembleia geral ordinária referente ao exercício social encerrado em 31.12.2016, em infração ao artigo 142, inciso IV, c/c artigo 132 da Lei nº 6.404/1976.

- b. **Miguel Alberto Ignatios**, na qualidade de membro do conselho de administração da Maori S.A., à penalidade de multa pecuniária no valor de R\$30.000,00 (trinta mil reais), ao não adotar as providências necessárias à convocação da assembleia geral ordinária referente ao exercício social encerrado em 31.12.2016, em infração ao artigo 142, inciso IV, c/c artigo 132 da Lei nº 6.404/1976.
- c. **Rudy Paulo Gonçalves Neves**, na qualidade de membro do conselho de administração da Maori S.A., à penalidade de multa pecuniária no valor de R\$30.000,00 (trinta mil reais), ao não adotar as providências necessárias à

10. É como voto.

Rio de Janeiro, 2 de abril de 2019.

Gustavo Machado Gonzalez

Diretor Relator

[1] A Maori teve seu registro suspenso em 09.04.2008. Na mesma data, nos termos do parágrafo único da Instrução CVM nº 480/2009, a referida suspensão foi comunicada à Companhia (Doc. SEI nº 0487685 e Doc. SEI nº 0488030), divulgada no site da CVM (Doc. SEI nº 0488298) e registrada no sistema de cadastro desta autarquia (Doc. SEI nº 0488303).

[2] Doc. SEI nº 0667499.

[3] A SEP enviou ofícios aos Acusados solicitando a manifestação a respeito do não envio das informações periódicas já mencionadas. Antônio Carlo Romanoski e Miguel Alberto Ignatios responderam ao ofício (Doc. SEI nº 0516445) limitando-se a contextualizar e tentar justificar os descumprimentos, enquanto Rudy Paulo Gonçalves Neves não apresentou manifestação.

[4] Dentre os Acusados, apenas Antônio Carlos Romanoski havia sido anteriormente acusado perante a CVM no âmbito do PAS CVM nº SP2004/0693, por infração ao artigo 16 da Lei nº 6.385/1976. O referido processo teve como relator o então Presidente Marcelo Fernandez Trindade e foi julgado em 20.02.2006, ocasião em que o Acusado foi absolvido.

[5] O Haka Fundo de Investimentos em Participações detém 100% das ações emitidas pela Companhia. Tal fundo, por sua vez, possui como único cotista o Valência Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Participações, o qual, por sua vez, possui como único cotista a Hoxtima B.V., companhia holandesa cujas ações de sua emissão são integralmente detidas por Enrique Bañuelos de Castro.

[6] Vide PAS CVM SEI nº 19957.003149/2017-26, Rel. Presidente Marcelo Barbosa, j. 19.06.2018; PAS CVM SEI nº 19957.004535/2018-16, Dir. Rel. Henrique Machado, j. 13.11.2018; PAS CVM nº RJ2006/1267; Dir. Rel. Pedro Marcilio de Sousa, j. 14.06.2006; PAS CVM nº RJ2006/1853, Dir. Rel. Pedro Marcilio de Sousa, j. 22.08.2006.



Documento assinado eletronicamente por **Gustavo Machado Gonzalez, Diretor**, em 02/04/2019, às 21:32, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, informando o código verificador **0726453** e o código CRC **E03D7BF1**.

*This document's authenticity can be verified by accessing https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and typing the "Código Verificador" **0726453** and the "Código CRC" **E03D7BF1**.*